INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA (INEP)

RELATÓRIO DE IMPACTO À PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS DOS MICRODADOS DO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM)

Brasília-DF, 21 de dezembro de 2022.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA (INEP)

Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Autor
30/11/2022	1.0	Conclusão da primeira versão do relatório	Giordano Sereno
21/12/2022	1.1	Revisão conjunta DEED e AGGE	Giordano Sereno

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA (INEP)

RELATÓRIO DE IMPACTO À PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS - RIPD

OBJETIVO
O Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais visa descrever os processos de tratamento de dados pessoais que podem gerar riscos às liberdades civis e aos direitos fundamentais, bem como medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco. **Referência:** Art. 5º, XVII da Lei 13.709/2018 (LGPD).

1. IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE TRATAMENTO E DO ENCARREGADO

Controlador	
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP)	
Operador	
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, por meio da Diretoria de Avaliação da Educação Básica (DAEB)	
Encarregado	
Raimundo Nonato Almeida Pereira.	
E-mail Encarregado	**Telefone Encarregado**
lgpd@inep.gov.br	(61)2022-3682

2. NECESSIDADE DE ELABORAR O RELATÓRIO

2.1. A Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2019, conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) estabelece que a elaboração do Relatório de Impacto à Proteção de Dados (RIPD) poderá ser solicitada ao controlador pela Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD) nas seguintes situações:

- Para tratamento de dados pessoais realizados para fins de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado ou atividades de investigação e repressão de infrações penais (exceções previstas pelo inciso III do art. 4º);
- Quando houver infração da LGPD em decorrência do tratamento de dados pessoais por órgãos públicos (arts. 31 e 32 combinados); e
- A qualquer momento sob determinação da ANPD (art. 38).

2.2. A elaboração do presente RIPD, referente aos impactos associados ao processo de elaboração e divulgação dos microdados do ENEM, foi solicitada pela ANPD por meio da Nota Técnica nº 46/2022/CGF/ANPD, enquadrando-se na hipótese do art. 38 da LGPD.

2.3. O processo de elaboração e divulgação dos microdados do ENEM envolve o tratamento de dados pessoais dos participantes de cada edição desse exame educacional.

2.4. Eventualmente, poderá ocorrer tratamento de dados pessoais de adolescentes, já que esse público-alvo poderá participar do ENEM na condição de treineiro.

3. DESCRIÇÃO DO TRATAMENTO

3.1. NATUREZA DO TRATAMENTO

3.1.1. Para a elaboração dos microdados do ENEM, os dados pessoais dos participantes do exame são coletados a partir das tabelas INT_ENM_INSCRICAO, INT_ENM_PROVA, INT_ENM_QUESTIONARIO e INT_ENM_RESULTADO, acessíveis por meio da biblioteca DATA_ENEM, utilizando-se o software estatístico SAS.

3.1.2. As tabelas que compõem a base de dados DATA_ENEM, mencionadas no parágrafo anterior, correspondem à fonte de dados principal do processo. Essas tabelas são conhecidas internamente no INEP como Tabelas Simplificadas (TS). Trata-se de um conjunto de estruturas de dados desnormalizadas, construídas a partir da base corporativa transacional do ENEM, com o objetivo de facilitar e otimizar a realização de pesquisas, o atendimento das demandas por dados e a geração das bases dos microdados e sinopses.

3.1.3. As bases dos microdados são geradas a partir das tabelas simplificadas. Os demais itens que compõem o pacote de microdados são construídos (dicionário de dados, tabela de itens com os parâmetros, programas de INPUT e demais documentos), de modo que o produto informacional possa ser finalmente compactado em um arquivo único, facilitando sua distribuição.

3.1.4. Os microdados do ENEM, no formato de arquivo único compactado, são disponibilizados para download público no portal do INEP, estando acessíveis para quaisquer interessados, especialmente pesquisadores educacionais e usuários avançados, com conhecimento e familiaridade na manipulação de grandes bases de dados.

3.1.5. O operador de dados pessoais é o INEP, sendo a DAEB a unidade que realiza todos os passos descritos anteriormente, a partir da disponibilização das tabelas pela Diretoria de Tecnologia e Disseminação de Informações Educacionais (DTDIE).

3.1.6. As medidas de segurança atualmente adotadas são: Controle de Acesso Lógico, Controles de

Segurança em Redes e Proteção Física e do Ambiente.

3.1.7. Considerando a vigência da LGPD, bem como o disposto na Lei de Acesso à Informação, o INEP viu-se obrigado a adequar seus processos e produtos informacionais, dando continuidade ao trabalho que rotineiramente desenvolve para manter-se em conformidade com a legislação. Nos microdados do ENEM há um registro para cada participante, e o número real da inscrição foi substituído por uma máscara. Além disso, não há quaisquer informações que permitam a identificação direta do participante tais como CPF, nome, nome da mãe, data de nascimento, logradouro do endereço, e-mail etc.

3.1.8. Segundo estabelece a própria lei, dados anonimizados não serão considerados dados pessoais para os seus fins, exceto quando o processo de anonimização for revertido. Ou seja, o tratamento de dados anonimizados não faz parte do escopo da nova legislação de proteção de dados.

3.1.9. Ocorre que o conceito de dado anonimizado implementado pela LGPD é aberto e subjetivo. Conforme o art. 5º, III da LGPD, dado anonimizado é o "dado relativo a titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento". Complementando, o art. 12, §1º do mesmo diploma legal prevê que "a determinação do que seja razoável deve levar em consideração fatores objetivos, tais como custo e tempo necessários para reverter o processo de anonimização, de acordo com as tecnologias disponíveis, e a utilização exclusiva de meios próprios".

3.1.10. Diante desse cenário, e adotando uma posição de maior cautela, o INEP decidiu modificar o modelo de microdados utilizado, já que algumas variáveis presentes favoreciam a identificação indevida dos participantes dos exames e avaliações da educação básica, notadamente o ENEM. Há, inclusive, evidências concretas de que é possível identificar indevidamente os participantes, a partir dos microdados, utilizando filtros combinados por municípios de nascimento e residência, idade e escola de conclusão do ensino médio. Essas são informações que a maior parte das pessoas mantém em seus perfis públicos nas redes sociais, evidenciando um risco que não poderia ser desconsiderado.

3.1.11. Por isso, a DAEB, por meio da Coordenação-Geral de Medidas da Educação Básica (CGMEB), sugeriu um modelo simplificado de microdados adotado inicialmente para o ENEM 2020, devendo ser ampliado para as demais edições do exame e adaptado para outros exames e avaliações. O modelo simplificado representou as seguintes alterações nos microdados do

ENEM:

a) Excluir a variável CO_ESCOLA:

3.1.12. Essa variável corresponde ao código da escola onde o participante afirma ter concluído o ensino médio. O seu preenchimento é autodeclarado pelo participante que se identifica como concluinte do ensino médio, no momento da sua inscrição no ENEM, e sem validação junto ao Censo Escolar. Dessa forma, o fato de o participante ter declarado ser concluinte de determinada escola, não significa que de fato o seja. A validação não ocorre porque, durante o período de inscrições do ENEM, normalmente no primeiro semestre de cada ano, o Censo Escolar ainda se encontra em fase de coleta de dados, inviabilizando esse procedimento. Além disso, essa validação adicional poderia onerar o desempenho do programa de inscrições.

3.1.13. Desde que o INEP deixou de calcular e divulgar o ENEM por Escola em 2015, veículos da imprensa utilizam a variável CO_ESCOLA para produzir *rankings* entre as escolas utilizando como base os resultados do ENEM obtidos por meio dos microdados públicos. Essa prática não é recomendada, uma vez que não há garantia da correção do conteúdo da variável utilizada como base para identificar os participantes de cada escola. E, além disso, o ENEM não foi concebido para gerar resultados por escola ou rede de ensino.

3.1.14. Por conta dessa prática, a CGMEB recebia um número considerável de demandas encaminhadas por representantes das escolas, informando que o seu resultado no "ENEM por Escola" está errado, prejudicando a imagem da instituição. Em geral, os demandantes alegam que a média da escola foi calculada de forma incorreta porque foram considerados participantes que não são alunos da escola, e/ou que se deixou de considerar alunos da escola que realizaram o ENEM. Essas demandas são respondidas com a informação de que o INEP não calcula mais o ENEM por Escola desde 2015, que não se responsabiliza por *rankings* elaborados por terceiros e que não recomenda a utilização dos dados do ENEM para essa finalidade.

3.1.15. Os argumentos apresentados pelas escolas nessas demandas deixavam claro que a informação do código da escola permite, de alguma maneira, a identificação dos participantes por parte dos gestores dessas instituições. Sem essa identificação, a escola não poderia afirmar que foram considerados e/ou desconsiderados indevidamente determinados participantes. Provavelmente isso é possível porque esses indivíduos têm acesso a

informações cadastrais detalhadas de seus alunos, facilitando a localização dos registros correspondentes na base dos microdados por meio de filtros mais complexos envolvendo múltiplas variáveis.

3.1.16. Para que sejam disponibilizados publicamente, os microdados do ENEM devem conter apenas dados. Convém lembrar que a LGPD considera anonimizado o dado que não possa ser identificado utilizando meios técnicos razoáveis, conforme previsto no art. 5º, III da lei. Há evidências de que os participantes estão sendo identificados, ainda que não haja clareza quanto à razoabilidade dos meios utilizados.

3.1.17. Dessa forma, em fiel observância ao disposto na legislação de proteção de dados pessoais, a variável CO_ESCOLA foi excluída dos microdados públicos do ENEM, em seu modelo simplificado, uma vez que permite a identificação indevida dos participantes.

b) Excluir dos microdados informações referentes aos pedidos de atendimento especializado e específico, recursos de atendimento especializado e específico para a realização da prova e cor/raça do participante:

3.1.18. As informações referentes à cor/raça do participante e aos pedidos de atendimento especializado e específico e recursos de atendimento especializado e específico para a realização da prova enquadram-se no conceito de dados pessoais sensíveis previsto na LGPD.

3.1.19. Ainda que se parta da premissa de que os microdados do ENEM correspondam a dados anonimizados, como o número de participantes que solicitam atendimento especializado ou específico é muito pequeno se comparado com o número total de inscritos, essas variáveis facilitariam a identificação do participante, de modo que o dado deixaria de ser anonimizado. Dessa forma, foi mais prudente remover essas variáveis dos microdados.

3.1.20. Esperava-se que essa decisão, de fato, gerasse críticas por parte dos pesquisadores e demais usuários dos microdados. Ocorre que, mesmo impactando a imagem institucional do INEP, o órgão não poderia deixar de cumprir os dispositivos legais. Além disso, convém lembrar que há nas sinopses estatísticas do ENEM resultados agregados por UF e região dos participantes que solicitaram atendimento especializado e específico e recursos de atendimento especializado e específico para a realização da prova. Dessa forma, viabilizam-se as pesquisas relacionadas a esse público, sem o risco de identificação indevida vedada pela

LGPD.

3.1.21. A variável cor/raça, apesar de ser considerada dado pessoal sensível, foi mantida nos microdados. Acredita-se que ela não facilita a identificação indevida do participante, por conta do elevado número de indivíduos em cada uma das suas categorias. Além do mais, é importante destacar que essa informação é declarada pelo participante, refletindo sua autopercepção ou autoimagem enquanto indivíduo. E essa identidade que o participante constrói de si mesmo nem sempre coincide com a imagem que um terceiro construirá, de modo que essa variável será de pouca utilidade para identificar os participantes.

c) Substituir Idade por Faixa Etária:

3.1.22. A variável NU_IDADE disponibiliza a informação da idade do participante no dia 31 de dezembro do ano da edição do ENEM. Essa informação, combinada com outros dados cadastrais eventualmente à disposição dos usuários dos microdados, facilita a identificação indevida do participante.

3.1.23. Para dificultar esse processo, tendo como base a argumentação apresentada para justificar a exclusão da variável CO_ESCOLA, a variável NU_IDADE foi substituída na base dos microdados por uma Faixa Etária, cujas categorias são as mesmas empregadas na sinopse estatística do ENEM (para fins de padronização). Além do mais, a experiência demonstra que a substituição da variável por uma faixa etária não prejudicará as pesquisas, optando-se por sua realização.

d) Excluir informações referentes aos municípios de nascimento e residência do participante:

3.1.24. As variáveis CO_MUNICIPIO_RESIDENCIA, NO_MUNICIPIO_RESIDENCIA, CO_UF_RESIDENCIA e SG_UF_RESIDENCIA disponibilizam informações referentes ao município onde o participante declara residir.

3.1.25. De maneira similar, as variáveis CO_MUNICIPIO_NASCIMENTO, NO_MUNICIPIO_NASCIMENTO, CO_UF_NASCIMENTO e SG_UF_NASCIMENTO disponibilizam informações referentes ao município onde o participante declara ter nascido.

3.1.26. Essas informações, combinadas com outros dados cadastrais eventualmente a disposição dos usuários dos microdados, facilitam a identificação indevida do participante.

3.1.27. Como, a princípio, a experiência demonstra que essas variáveis possuem pouca relevância para os pesquisadores e demais usuários dos microdados, uma vez que a maior parte das pesquisas utilizam como base o município do local de prova (mantido nos microdados), sugeriu-se a exclusão dessas variáveis, dado o risco de identificação dos participantes.

3.1.28. A argumentação é a mesma utilizada para justificação a exclusão da variável CO_ESCOLA e a substituição da variável NU_IDADE por uma faixa etária.

3.2. ESCOPO DO TRATAMENTO

3.2.1. Os dados pessoais tratados no processo de elaboração e divulgação dos microdados do ENEM abrangem:

- Informações do Participante – número da inscrição (máscara), ano de aplicação do ENEM, faixa etária, sexo, estado civil, cor/raça, nacionalidade, situação de conclusão do ensino médio, ano de conclusão do ensino médio, tipo de escola do ensino médio, tipo de instituição em que concluiu ou concluirá o ensino médio, indicação de inscrito treineiro.
- Informações da Escola – código do município da escola, nome do município da escola, código da UF da escola, sigla da UF da escola, dependência administrativa, localização, situação de funcionamento.
- Informações do Local de Aplicação das Provas – código do município da aplicação da prova, nome do município da aplicação da prova, código da UF da aplicação da prova, sigla da UF da aplicação da prova.
- Informações da Prova Objetiva – presença na prova objetiva de Ciências da Natureza, presença na prova objetiva de Ciências Humanas, presença na prova objetiva de Linguagens e Códigos, presença na prova objetiva de Matemática, código do tipo de prova de Ciências da Natureza, código do tipo de prova de Ciências Humanas, código do tipo de prova de Linguagens e Códigos, código do tipo de prova de Matemática, nota da prova de Ciências da Natureza, nota da prova de Ciências Humanas, nota da prova de Linguagens e Códigos, nota da prova de Matemática, vetor com as respostas da parte objetiva da prova de Ciências da Natureza, vetor com as respostas da parte objetiva da prova de Ciências Humanas, vetor com as respostas da parte objetiva da prova de Linguagens e Códigos, vetor com as respostas da parte objetiva da prova de Matemática, opção de língua Estrangeira, vetor com o gabarito da parte objetiva da prova de Ciências da Natureza, vetor

com o gabarito da parte objetiva da prova de Ciências Humanas, vetor com o gabarito da parte objetiva da prova de Linguagens e Códigos, vetor com o gabarito da parte objetiva da prova de Matemática.

- Informações da Redação – situação da redação do participante, nota da competência 1, nota da competência 2, nota da competência 3, nota de competência 4, nota de competência 5, nota da prova de redação.
- Informações do Questionário Socioeconômico – respostas às vinte e cinco questões do questionário socioeconômico, preenchido pelo participante no ato da inscrição.

3.2.2. A quantidade de dados pessoais tratados é de 76 dados pessoais, sendo 1 dado pessoal sensível (cor /raça). A frequência de realização desse processo de tratamento dos dados pessoais é anual. A divulgação dos resultados do ENEM ocorre normalmente nos meses de janeiro ou fevereiro do ano seguinte à realização do exame. Após isso, a CGMEB inicia o processo de elaboração dos microdados do ENEM, com o objetivo de divulgá-los ao público até o final de junho de cada ano.

3.2.3. Os arquivos que compõem o pacote do microdados do ENEM, incluindo a base de dados em formato CSV, serão mantidos armazenados permanentemente em estruturas de pastas na rede corporativa, enquanto a DAEB mantiver a divulgação dos microdados do exame.

3.2.4. A estrutura de pastas na rede utilizada para armazenar esses arquivos é acessível apenas pelos servidores da CGMEB. Lembrando que os arquivos dos microdados também são disponibilizados de forma permanente para download público no portal do INEP.

3.2.5. O número de titulares afetados pelo tratamento varia conforme a edição do exame. Em 2021, última edição em que os microdados foram divulgados, havia na base de dados registros de 3.389.832 participantes do ENEM, atingindo volume de 1,4 GB de dados pessoais.

3.2.6. A abrangência do tratamento de dados pessoais é nacional para manutenção do cadastro de participantes do ENEM que realizaram as provas em todos os estados do país.

3.3. FINALIDADE DO TRATAMENTO

3.3.1. Os microdados públicos divulgados pelo INEP em seu portal são um dos produtos informacionais mais relevantes produzidos pelo Instituto. Reúnem um conjunto de informações detalhadas relacionadas às pesquisas, aos exames e às avaliações do Instituto.

3.3.2. Apresentam elevado interesse público, pois permitem que pesquisadores, representantes de instituições privadas, gestores governamentais e outros interessados na área da educação realizem análises para subsidiar diagnósticos, estudos e pesquisas de interesse social. Representam, assim, uma conquista do Instituto no que se refere à transparência ativa.

3.3.3. Os microdados se constituem no menor nível de desagregação de dados recolhidos por pesquisas, avaliações e exames realizados. No caso do ENEM, os dados estão por participante. Cabe lembrar que não constam nos dados divulgados quaisquer variáveis que permitam a identificação direta.

3.3.4. São divulgados anualmente pelo INEP, em seu portal na internet. Atualmente, estão disponíveis para download público as edições do ENEM de 1998 até 2021.

4. PARTES INTERESSADAS CONSULTADAS

4.1. Encarregado pelo tratamento de dados pessoais, que apreciou as informações apresentadas pelas áreas técnicas e sugeriu ao controlador a aprovação do modelo simplificado de microdados do ENEM proposto por meio das Notas Técnicas nº 14/2021/CGIM/DAEB e nº 10/2022/CGIM/DAEB, considerando que, na ocorrência de possível reidentificação, os efeitos danosos aos titulares seriam irreversíveis.

4.2. Com base em documentos técnicos, a Procuradoria Federal especializada junto ao INEP (PF-INEP) emitiu parecer jurídico assegurando que, "se a divulgação dos censos ou outras bases de dados mantidos pelo INEPpuder resultar em acesso, por terceiros, a microdados pessoais não anonimizados ou que permitam a reidentificação de seus titulares, a divulgação não poderá ser realizada, de acordo com a LGPD".

4.3. O Inep solicitou reunião com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) para expor as preocupações em relação ao risco de reidentificação. Tratando-se de órgão regulador (Ofício

nº 22/2022/GABPR/ANPD/PR) sua manifestação ocorreu por meio da Nota Técnica nº 46/2022/CGF/ANPD. Da Nota Técnica da ANPD, destaca-se: "0 INEP possui hipótese legal para realizar o tratamento consistente na divulgação dos microdados, todavia, isto não significa que possa publicá-los sem a observância dos requisitos estabelecidos pela LGPD. (...) a eventual identificação dos titulares ou a admissão de algum grau de risco de sua identificação, quando necessário para atender, por exemplo, a determinações legais, o interesse público e o direito de acesso à informação, são compatíveis com a LGPD, desde que adotadas as salvaguardas apropriadas. (...) No âmbito da divulgação de dados pessoais por entidades e órgãos públicos, a eventual limitação do acesso a pessoas previamente cadastradas ou que se enquadrem em determinadas categorias pode ser útil em determinados contextos, observadas as disposições legais aplicáveis. Da mesma forma, mecanismos jurídicos, como a assinatura de termos de responsabilidade pelas pessoas que têm acesso aos dados pessoais, podem contribuir para a mitigação de riscos aos titulares dos dados.".

4.4. A Controladoria-Geral da União (CGU) também se manifestou, por meio da Nota Técnica nº 1136/2022/CGAT/DTC/STPC, após as alterações promovidas no modelo de divulgação dos microdados. A CGU sugere: "realizar avaliação que considere a previsão legal e a finalidade de sua publicação, e a existência de interesse público e geral preponderante sobre o direito de proteção de dados pessoais" bem como, após esssa avaliação, "mesmo que haja dúvidas sobre sua correta anonimização (...) manter todas as bases de dados publicadas, exceto se surgirem evidências que indiquem significativo risco de prejuízo à intimidade, vida privada, honra e imagem dos titulares, indiretamente identificados ou identificáveis".

5. NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE

5.1. Por meio da Nota Técnica nº 46/2022/CGF/ANPD, a Autoridade Nacional reconheceu que o INEP possui hipótese legal para realizar a divulgação dos microdados.

5.2. Os dados pessoais fornecidos ao INEP poderão ser empregados para o atendimento de suas finalidades públicas e institucionais, nas atividades desempenhadas pelos órgãos que integram sua estrutura organizacional, conforme previsto na Lei n.º 9.448, de 14 de março de 1997; no Decreto n.º 11.204, de 21 de setembro de 2022; e no seu Regimento Interno (Portaria n.º 986, de 21 de dezembro de 2017).

5.3. O tratamento de dados pessoais pelo INEP para a elaboração e posterior divulgação dos microdados do ENEM está enquadrado nos inc. II e IV do art. 7º da LGPD.

5.4. A divulgação dos microdados também se dá em cumprimento aos preceitos relacionados à transparência ativa pela Administração Pública previstos na Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011) e em seu Decreto regulamentador (Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012), bem como no Decreto nº 8.777, de 11 de maio de 2016, que institui a Política de Dados Abertos do Poder Executivo Federal.

5.5. Considerando a harmonização da transparência com a privacidade, o objetivo do modelo simplificado proposto pela CGMEB para o ENEM é dificultar a identificação indevida dos participantes do exame, a partir dos microdados públicos disponibilizados para download no portal do INEP, observando os requisitos implementados pela LGPD.

5.6. Há riscos e interesses em reidentificar os dados pseudonimizados, já que os dados pessoais possuem um valor em si. E a reidentificação pode gerar impactos. Assim, a possibilidade de reidentificar um participante em um conjunto de dados, seja por curiosidade, por acaso ou motivado por interesse legítimo (pesquisa científica e fins jornalísticos) ou ilegítimo (atividade criminosa) não pode ser desconsiderada.

5.7. Com o atual estado de evolução da tecnologia, e o grande volume de dados disponíveis, permitindo o cruzamento de diversas bases de dados, sabe-se que é impossível garantir que a reidentificação não ocorra em nenhuma hipótese.

5.8. A experiência da CGMEB demonstra que as alterações realizadas no contexto de adaptação ao modelo simplificado resultaram na exclusão e/ou transformação de variáveis pouco relevantes para a realização de estudos e pesquisas educacionais. E que essas transformações reduziram significativamente o risco de identificação indevida dos participantes do exame.

5.9. Para reduzir ainda mais o risco de identificação indevida, seria necessário excluir mais variáveis da base dos microdados. Ou apresentá-los de forma agregada apenas. Entretanto, a CGMEB entende que mais simplificações precarizariam excessivamente os microdados, tornando-os pouco relevantes para a realização de estudos e pesquisas educacionais a que se propõem.

5.10. A eventual identificação dos titulares ou a admissão de algum grau de risco de sua identificação, quando necessário para atender a determinações legais, o interesse público e o direito de acesso à informação são compatíveis com a LGPD, desde que adotadas as salvaguardas apropriadas.

5.11. O princípio da necessidade estabelece que o tratamento deve ser limitado ao "mínimo necessário para a realização de suas finalidades", abrangendo apenas os "dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento de dados" (art. 6º, III LGPD). O princípio da necessidade impõe, portanto, que a coleta se atenha à menor quantidade possível de dados para o alcance da finalidade proposta

5.12. Entende-se que, com a adoção do modelo simplificado, reduziu-se significativamente o risco de identificação indevida dos participantes do ENEM. E, ao mesmo tempo, preservou-se a relevância e a utilidade desse produto informacional. Portanto, avaliou-se adequadamente a proporcionalidade e a necessidade dos dados. As operações realizadas sobre os dados pessoais limitam o tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento de dados (LGPD, art. 6º, III).

5.13. O art. 18 da LGPD elenca direitos do titular de requisitar do controlador ações e informações específicas em relação ao tratamento realizado sobre os dados pessoais. Entretanto, por conta de sua natureza específica, a maior parte das hipóteses previstas não se aplicam ao processo de elaboração e divulgação dos microdados do ENEM.

5.14. O participante do ENEM poderá confirmar a existência do tratamento de dados (art. 18, I da LGPD) por meio do Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) e da Ouvidoria do INEP. Da mesma forma, qualquer interessado poderá acessar os microdados (art. 18, II da LGPD), já que estão disponíveis para download público. Importante lembrar que os dados constantes nesse produto informacional são pseudonimizados.

5.15. O art. 18, IV, da LGPD prevê que o titular dos dados pessoais pode solicitar ao controlador a anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com o disposto na LGPD. Conforme já detalhado anteriormente, com a adoção do modelo simplificado, buscou-se eliminar da base de dados as variáveis pouco relevantes para a realização de análises e estudos educacionais e que aumentavam significativamente o risco de identificação indevida do participante. Dessa forma, o direito do titular foi assegurado.

5.16. As demais hipóteses de prerrogativas do titular dos dados previstas no art. 18 da LGPD não se aplicam ao processo de elaboração e divulgação dos microdados do ENEM.

5.17. O titular dos dados pessoais não poderá solicitar ao controlador a correção de dados

incompletos, inexatos ou desatualizados (art. 18, III da LGPD). É oportuno destacar que eventuais alterações ocorridas na base corporativa transacional do ENEM após a geração e carga das tabelas simplificadas não são refletidas nessas tabelas. E, por consequência, também não estarão presentes nas bases de dados que compõem os microdados, conforme processo descrito anteriormente. Os microdados refletem a situação da base de dados no momento de sua geração. E, eventuais alterações, não serão refletidas no produto informacional

5.18. Prerrogativas relacionadas ao consentimento do titular para a realização do tratamento de dados (art. 18, VI, VIII e IX da LGPD) também não se aplicam ao processo de elaboração e divulgação dos microdados do ENEM. Isso porque o INEP independe de consentimento para a realização dessa operação de tratamento de dados e os dados divulgados são pseudononimizados.

5.19. Também não se aplica a esse processo a possibilidade de solicitar a portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto (art. 18, V da LGPD). Os microdados do ENEM são produzidos e divulgados exclusivamente pelo INEP para atender uma finalidade pública e em razão da obrigação legal de transparência ativa, de modo que não faz sentido solicitar a migração desses dados para outra entidade.

5.20. Por fim, a possibilidade de obter a informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou uso compartilhado de dados (art. 18, VII da LGPD) também não se aplica. Isso porque os microdados do ENEM são disponibilizados para download público no portal do INEP, podendo ser obtido por quaisquer interessados. É importante destacar, mais uma vez, que se trata de dados pseudonimizados.

5.21. O INEP continuará a promover pesquisas e estudos para avaliar alternativas que permitam a ampliação progressiva da utilidade desse produto de disseminação de dados e assegurem, ainda, a privacidade dos titulares dos dados da pesquisa, além de garantir a transparência nas divulgações, como o desenvolvimento de painéis dinâmicos de informação.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA (INEP)

6. IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE RISCOS

Id	Risco referente ao tratamento de dados pessoais	P[1]	I[2]	Nível de Risco (P x I) [3]
R01	Modificação não autorizada	10	15	150
R02	Perda	5	15	75
R03	Falha/erro de processamento	5	15	75
R04	Reidentificação de dados pseudonimizados	15	10	150

Legenda: P – Probabilidade; I – Impacto.

[1] Probabilidade: chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.19).

[2] Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.18).

[3] Nível de Risco: magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das consequências e de suas probabilidades (ISO/IEC 31000:2009, item 2.23 e IN SGD/ME nº 1, de 2019, art. 2º, inciso XIII).

7. MEDIDAS PARA TRATAR OS RISCOS

Risco	Medida(s)	Efeito sobre o Risco[1]	Risco Residual[2]			Medida(s)[3] Aprovada(s)
			P	I	Nível (P x I)	
R01 – Modificação não autorizada	Controle de acesso lógico, desenvolvimento seguro e segurança em redes	Reduzir	5	10	50	Sim
R02 – Perda	Backup do pacote de microdados, restrição de alteração das tabelas simplificadas apenas a administradores, possibilidade de refazer os microdados a partir das tabelas simplificadas e programas originais	Mitigar	5	5	25	Sim
R03 – Falha/erro de processamento	Procedimento de tratamento de erros previsto no Guia de Procedimentos para Tratamento de Erros de Divulgação do INEP (para reduzir o impacto), possibilidade de refazer os microdados a partir das tabelas simplificadas e programas corrigidos.	Reduzir	10	5	50	Sim
R04 – Reidentificação de dados pseudonimizados.	Adoção do modelo simplificado de microdados	Reduzir	5	10	50	Sim
	Criação de medidas alternativas para acesso aos dados (ex: Serviço de Acesso a Dados Protegidos)	Reduzir	5	10	50	Sim

Legenda: P – Probabilidade; I – Impacto. Aplicam-se as mesmas definições de Probabilidade e Impacto da seção 6.

[1] Efeito resultante do tratamento do risco com a aplicação da(s) medida(s) descrita(s) na tabela. As seguintes opções podem ser selecionadas: Reduzir, Evitar, Compartilhar e Aceitar.

[2] Risco residual é o risco que ainda permanece mesmo após a aplicação de medidas para tratar o risco.

[3] Medida aprovada pelo controlador dos dados pessoais. Preencher a coluna com: Sim ou Não.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA (INEP)

8. APROVAÇÃO

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE IMPACTO	ENCARREGADO
_____ Giordano Alan Barbosa Sereno **Matrícula/SIAPE:** 2040159 Brasília-DF, 21 de dezembro de 2022	_____ Raimundo Nonato Almeida Pereira **Matrícula/SIAPE:** 2087980 Brasília-DF, 21 de dezembro de 2022

AUTORIDADE REPRESENTANTE DO CONTROLADOR	AUTORIDADE REPRESENTANTE DA DAEB
_____ Carlos Eduardo Moreno Sampaio **Matrícula/SIAPE:** 46863 Brasília-DF, 21 de dezembro de 2022	_____ Rubens Campos de Lacerda Júnior **Matrícula/SIAPE:** 2040817 Brasília-DF, 21 de dezembro de 2022